

[붙임 1-3]

통보 및 개선요구

제 목 외부강의 등 신고기준 준수 미흡
조 치 부 서 감사청렴부, 총무복지실
내 용

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 임직원이 외부강의등 대외활동을 수행할 경우 이를 연구원에 신고하도록 하고 있다.

2. 관련법령·규정 및 판단근거

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 “청탁금지법”이라 한다)」 제2조(정의) 및 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 따르면 공공기관 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등¹⁾을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다고 되어 있다.

연구원 「임직원 행동강령규정」 제18조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 따르면 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 「대외활동 관리지침」 제4조(신고 기준) 제2항에 따른 신고서를 작성하여 원장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하도록 되어 있다.

따라서 연구원 임직원은 외부강의등 대외활동 시 상위 법령 및 관련 규정을 준수하여 신고기준을 위배하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

1) 신고자의 성명, 소속, 직급 및 연락처, 외부강의등의 일시, 강의시간 및 장소, 외부강의등의 주제, 사례금 총액 및 상세 명세, 외부강의등의 요청자(요청기관), 담당자 및 연락처

3. 사실 관계

그런데도 「임직원 행동강령규정」 제34조(준수 여부 점검) 제1항에 따라 실시한 “2022년 행동강령 정기점검”에서 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하여야 함에도 지연 신고2)된 사례(이하 ‘점검 결과’라 한다)를 [표 1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 2021.7.1.~2022.6.30. 기간의 외부강의 등 지연신고 현황

구분	위반자	지연신고건수	평균지연일수	지연신고 리스트
내용	45명	88건	38일	(참고 1)

※ 퇴직자 1명 포함

4. 소관부서(총무복지실) 의견

청탁금지법 제21조(징계)에 따르면 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법을 위반할 시 징계처분을 해야 하며, 외부강의등 대외활동 관련 신고의무 위반의 경우도 징계대상이 될 수 있으며 이때 적용할 징계의 종류나 구체적인 처분내용은 내부규정이나 기준 등에 따라 결정될 사안이다.

연구원은 “2021년도 과학기술정보통신부 종합감사 처분요구 통보”에 따라 대외활동 위반자에 대한 제재기준을 마련하고자 「대외활동 관리지침」 제7조(위반자에 대한 제재기준)를 신설(2022.7.1.)하였으나, 지연신고 건(신고의무는 이행했으나 기한을 넘겨 늦게 신고)에 대한 제재기준은 검토하지 못해 점검 결과를 처리할 수 있는 명확한 기준이 현재 부재한 상황이다.

5. 조치(안)

개정(2022.7.1.)된 「대외활동 관리지침」 별표 제3호(대외활동 위반자에 대한 제재기준)를 준용하여 점검 결과를 처리하고자 한다. 다만 ‘미신고’ 유형과 ‘지연신고’ 유형의 가별성을 동일하다고 볼 수 없기에, 금번 사안의 처리는 [표 2]와 같이 미신고 유형 제재기준에서 1단계 경감한 기준으로 판단기로 한다.

2) 신고와 관련하여 기간 계산은 민법 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점)를 적용하여 신고 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 만료일로 보되, 이외의 공휴일 등은 신고 기간에서 별도 제외하지 않음

[표 2] 미신고 유형 제재기준 대비 지연신고 제재기준(안)

유형	횟수/ 금액	제재기준
미신고	1~10회	주의
	11~20회	경고
	21회 이상	경징계
지연신고 (감사청렴부 안)	1~10회	교육
	11~20회	주의
	21회 이상	경고

조치할 사항

- ① 감사청렴부장은 외부강의등 수행 후 지연 신고한 관련자(44명)에 대해서 처분 일로부터 2개월 이내에 행동강령 교육을 실시하시기 바라며 (통보)
- ② 총무복지실장은 향후 외부강의등 대외활동 지연신고 적발 시 조치할 수 있는 타당한 기준을 마련하여 「대외활동 관리지침」에 반영하시기 바랍니다. (개선요구)

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	위반횟수	비 고
#####실	□□○○원	Ⓜ Ⓜ Ⓜ	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
○○○○○○실	●●○○원	◎ ◎ ◎	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	7회	교육대상
■■■■■■■■실	□□○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
△ △ △ △ △ △ △ △ 실	□□○○원	○ ○ ○	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	위반횟수	비 고
△△△△△△△△실	○○○○원	■ ■ ■	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
□□□□□□□□실	□□○○원	▨ ▨ ▨	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	3회	교육대상
●●●●●●●●실	●●○○원	▩ ▩ ▩	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	3회	교육대상
●●●●●●●●실	●●○○원	▩ ▩ ▩	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
♣♣♣♣♣♣실	●●○○원	▩ ▩ ▩	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	6회	교육대상
☆☆☆☆☆☆☆☆실	●●○○원	▶ ▶ ▶	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▤▤▤▤▤▤실	□□○○원	△ △ △	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
◆◆◆◆◆◆◆◆실	□□○○원	▷ ▷ ▷	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 실	●●○○원	▲ ▲ ▲	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕실	●●○○원	▬ ▬ ▬	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	3회	교육대상
* * * * * 실	□□○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
○ ○ ○ ○ ○ ○ 실	●●○○원	▣ ▣ ▣	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
●●●●실	●●◆◆원	□ □ □	◆◆업무(◆◆직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
◆◆◆◆◆◆◆◆실	●●○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
◀◀◀◀◀◀실	●●○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
♠♠♠♠♠♠♠♠실	□□○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥실	□□○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
♠♠♠♠♠♠♠♠실	□□○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▼▼▼▼▼▼실	□□○○원	● ● ●	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
□ □ □ □ □ □ □ 실	□□○○원	▣ ▣ ▣	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▽▽▽▽▽▽▽▽실	□□○○원	▣ ▣ ▣	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
○○○○○○○○○○실	●●○○원	▣ ▣ ▣	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
○○○○○○○○○○실	□□○○원	▣ ▣ ▣	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
○ ○ ○ ○ ○ ○ 실	●●○○원	⌚ ⌚ ⌚	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	3회	교육대상
○○○○○실	●●○○원	⌚ ⌚ ⌚	◆◆업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▬▬▬▬▬▬실	●●○○원	⌚ ⌚ ⌚	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
▲▲▲▲▲▲실	●●○○원	⌚ ⌚ ⌚	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
●●●●●●●●●●실	●●○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
*****실	●●■□원	▽ ▽ ▽	○○지원(■□직)	0000.00.00.~현재	10회	교육대상
●●●●●●●●●●실	□□○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
■ ■ ■ ■ ■ ■ 실	●●○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▼▼▼▼▼▼▼▼실	●●○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
▼▼▼▼▼▼▼▼실	□□○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
△△△△△△실	□□○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
□□□□□□□□실	□□○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤실	●●○○원	▤ ▤ ▤	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
○○○○○○○○○○○○실	□□○○원	♠ ♠ ♠	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
●●●●●●●●●●센터	●●○○원	♥ ♥ ♥	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	2회	교육대상
◆◆◆◆◆◆◆◆실	□□○○원	◆ ◆ ◆	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	1회	교육대상
◇◇◇◇◇◇◇◇실	●●○○원	♥ ♥ ♥	○○업무(○○직)	0000.00.00.~현재	5회	교육대상

※ 순서는 성명의 ㄱ, ㄴ, ㄷ 순
※ 관련자 리스트에는 퇴직자 1명 제외

(참고 1)

(단위 : 원, 일)

순번	신청일자	소속부서	성명	요청기관명	대외활동시작	대외활동종료	대가	자연일수
1	2022-03-22	#####실	田田田	(익명 처리)	2022-02-10	2022-02-10	250,000	29
2	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-07-09	2021-07-09	250,000	71
3	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-07-16	2021-07-16	250,000	64
4	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-07-23	2021-07-23	250,000	57
5	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-08-09	2021-08-09	250,000	40
6	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-08-26	2021-08-26	250,000	22
7	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-08-30	2021-08-30	250,000	19
8	2021-09-28	○○○○○○실	田田田	(익명 처리)	2021-09-10	2021-09-10	250,000	8
9	2022-04-28	■■■■■■■실	⊕⊕⊕	(익명 처리)	2021-08-03	2021-08-03	100,000	258
10	2022-05-30	■■■■■■■실	⊕⊕⊕	(익명 처리)	2022-05-16	2022-05-16	350,000	4
11	2021-10-21	△△△△△△△△△실	⊙⊙⊙	(익명 처리)	2021-08-31	2021-08-31	100,000	41
12	2021-11-30	△△△△△△△△△실	■□■	(익명 처리)	2021-11-17	2021-11-17	500,000	1
13	2021-09-27	⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪실	≡≡≡	(익명 처리)	2021-09-06	2021-09-06	150,000	11
14	2022-05-18	⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪실	≡≡≡	(익명 처리)	2022-01-26	2022-02-23	1,000,000	72
15	2022-06-09	⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪실	≡≡≡	(익명 처리)	2022-05-24	2022-05-24	300,000	6
16	2021-10-18	●●●●●●●●●실	□□□	(익명 처리)	2021-09-02	2021-09-02	600,000	35
17	2021-10-19	●●●●●●●●●실	□□□	(익명 처리)	2021-07-28	2021-07-28	600,000	71
18	2021-10-28	●●●●●●●●●실	□□□	(익명 처리)	2021-10-13	2021-10-13	225,000	3
19	2021-10-21	●●●●●●●●●●●실	□ □ □	(익명 처리)	2021-09-13	2021-09-13	300,000	28
20	2021-10-27	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-09-30	2021-09-30	500,000	16
21	2021-12-15	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-10-03	2021-10-03	150,000	63
22	2021-12-15	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-10-12	2021-10-12	310,000	54
23	2021-12-15	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-10-30	2021-10-30	310,000	36
24	2021-12-22	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-10-15	2021-10-15	600,000	58
25	2021-12-22	♣♣♣♣♣♣♣♣실	⓪⓪⓪	(익명 처리)	2021-10-31	2021-10-31	400,000	42
26	2021-11-22	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆실	●●●	(익명 처리)	2021-08-17	2021-08-17	500,000	87
27	2021-10-18	≡≡≡≡≡≡≡≡실	☾☾☾	(익명 처리)	2021-09-29	2021-10-01	300,000	7
28	2021-12-27	◆◆◆◆◆◆◆◆◆실	☾☾☾	(익명 처리)	2021-11-24	2021-11-24	500,000	21
29	2021-12-15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 실	☾☾☾	(익명 처리)	2021-10-18	2021-10-18	310,000	48
30	2022-04-06	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 실	☾☾☾	(익명 처리)	2022-03-18	2022-03-18	300,000	9
31	2021-10-27	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕실	ㄹㄹㄹ	(익명 처리)	2021-10-01	2021-10-01	200,000	16
32	2021-10-27	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕실	ㄹㄹㄹ	(익명 처리)	2021-10-13	2021-10-13	200,000	2
33	2021-10-27	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕실	ㄹㄹㄹ	(익명 처리)	2021-10-15	2021-10-15	200,000	2
34	2021-10-25	*****실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2021-09-27	2021-09-27	10,000	18
35	2022-04-28	⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2022-04-14	2022-04-14	200,000	3
36	2021-08-05	●●●●●실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2021-07-23	2021-07-23	200,000	3
37	2021-11-26	◆◆◆◆◆◆◆◆◆실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2021-11-02	2021-11-02	150,000	14
38	2021-12-24	◆◆◆◆◆◆◆◆◆실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2021-12-02	2021-12-02	100,000	11
39	2021-11-02	◀◀◀◀◀◀◀실	ㄱㄱㄱ	(익명 처리)	2021-07-23	2021-07-23	300,000	92
40	2021-09-15	♠♠♠♠♠♠♠♠♠실	ㄴㄴㄴ	(익명 처리)	2021-08-04	2021-08-04	230,000	30
41	2022-04-12	♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥실	■ ■ ■	(익명 처리)	2022-04-01	2022-04-01	10,000	1
42	2021-12-14	♠♠♠♠♠♠♠♠♠실	■ ■ ■	(익명 처리)	2021-10-19	2021-10-19	300,000	46
43	2021-10-18	▼▼▼▼▼▼▼실	■ ■ ■	(익명 처리)	2021-09-29	2021-10-01	300,000	7
44	2021-12-27	□ □ □ □ □ □ □ □ 실	■ ■ ■	(익명 처리)	2021-12-10	2021-12-10	350,000	7

